

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO



En La Serena, diciembre 09 de 2021, entre doña **MARCIA KERIME VEGA SALAS**, Cédula de Identidad: 9.230.200-8, de nacionalidad chilena, de estado civil divorciada, de actividad corredora de propiedades, domiciliada en calle Reserva Nacional Los Ruiles 1255, Bosque San Carlos, Coquimbo, en representación de don **JUAN ANTONIO MOYA OLAVE**, cédula identidad No. 18.580.230-2, soltero, Kinesiólogo, en adelante el **Arrendador**, y Doña **DANIELA CAROLINA RIVERA PASTEN**, cédula de identidad No. 16.780.262-1, de estado civil soltera, Operador Mina, domiciliado en calle Avenida Casuto 1001, Andacollo, en adelante "**la arrendataria**". Los comparecientes, mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas indicadas, y exponen que han convenido en celebrar el presente contrato de arrendamiento que se regirá exclusivamente por las cláusulas que a continuación se indican en el siguiente Contrato de Arrendamiento:

PRIMERO: El arrendador es propietario de Inmueble ubicado en Avenida René Schneider 2031, Departamento 908, Torre 3, Estacionamiento 432, Bodega 13 Condominio Alto Hacienda, de la ciudad de Coquimbo. Este inmueble es entregado en este acto en arrendamiento al arrendatario para que lo destine exclusivamente a uso habitacional. Este departamento se entrega en las condiciones ya conocidas por el Arrendatario, con conocimiento de su conservación. Así mismo el Arrendatario no podrá subarrendar todo o parte del inmueble, ceder o transferir a cualquier título el presente contrato.

SEGUNDO: El plazo del presente contrato de arrendamiento será a partir del 10 diciembre de 2021 hasta el 10 diciembre de 2022. Si cualquiera de las partes quisiera dar por terminado el contrato deberá dar aviso a lo menos con 30 días de anticipación, mediante carta certificada. La propiedad se ajustara anualmente acorde al IPC.

TERCERO: La renta mensual pactada de arrendamiento es de \$ 400.000.- (cuatrocientos mil pesos.), incluye gastos comunes, que el arrendatario deberá pagar anticipadamente en este acto. El arrendatario pagara su agua caliente y combustible de acuerdo a consumo

Las mensualidades se cancelarán los primeros cinco días de cada mes, vía transferencia a la señora Marcia Vega Salas, rut.: 9.230.200.8, cuenta corriente banco Scotiabank No. 550129019, mail.: m.k.vega@hotmail.com

CUARTO: El arrendatario estará obligado, además a pagar oportunamente los consumos de Luz, agua potable, Gas, teniendo a su cargo los comprobantes que acrediten los pagos respectivos, pudiendo el Arrendador en cualquier momento exigir la exhibición de los comprobantes que acrediten los pagos respectivos. La no exhibición de los recibos pagados que acrediten que las cuentas respectivas están al día será causal suficiente para poner término inmediatamente al contrato de arrendamiento. En caso de



no pago de las cuentas en referencia, el Arrendador estará autorizado para solicitar y obtener de la respectiva compañía la suspensión del suministro en los casos en que ella proceda, sin responsabilidad para el Arrendador.

QUINTO: El Arrendador no responderá en caso alguno de los robos que puedan ocurrir en la propiedad, ni por los perjuicios que pueda experimentar el Arrendatario en los bienes de cualquier naturaleza que sean y permanezcan en el inmueble arrendado, en caso de incendio, terremotos, inundaciones, efectos de la humedad o calor, actos terroristas o de terceros, o cualquier otro hecho analógico a los ya señalados.

SEXTO: El retardo en el pago de las rentas y demás servicios en más de cinco días desde la fecha en que hayan sido exigibles, obligará al Arrendatario a pagar el interés de 1% por cada día de atraso hasta la fecha de su pago en efectivo, sin perjuicio de los demás derechos y acciones que correspondan al Arrendador.

SEPTIMO: El arrendatario se obliga a mantener el inmueble en las condiciones que en el se indican, reparando a su costa cualquier desperfecto o rotura que pueda ser calificado como reparación locativa. Así mismo se obliga a restituirlos al término del contrato en el perfecto estado, habida consideración del natural y normal desgaste derivado de su uso.

El Arrendatario debe dar aviso de inmediato a la parte Arrendadora si se produce algún desperfecto que sea de su responsabilidad con el fin de que proceda a su reparación, cuando las reparaciones fueran responsabilidad del Arrendador, y no del Arrendatario.

El arrendatario no podrá utilizar la dirección de esta propiedad, para fines de solicitar créditos en casas comerciales o bancarias.

Se deja estipulado que la propiedad está nueva, conocida por su arrendataria, donde se entrega con muros, pisos, artefactos sanitarios en buen estado y debe ser entregado en las mismas condiciones cuando se deba restituir la propiedad.

OCTAVO: El Arrendador no tendrá obligación de hacer mejoras en el inmueble. Aquellas que pueda efectuar el Arrendatario, quedarán en beneficio de la propiedad, sin que se deba pagar suma alguna por ellas, cualquier sea el carácter, naturaleza o monto. Se exceptúan aquellas que puedan retirarse sin deterioros de la propiedad. En tal caso el Arrendatario deberá solicitar la aprobación previa por escrito y necesariamente al Arrendador, de cualquier modificación que desee efectuar al inmueble.

NOVENO: Le es prohibido al Arrendatario efectuar transformaciones o variaciones de cualquier naturaleza en el inmueble arrendado, en sus dependencias e instalaciones y destinarlo a objeto o fin diversos del señalado en este contrato, salvo autorización escrita del Arrendador, igualmente le queda prohibido destinar el inmueble arrendado a objeto o fines contrarios a las buenas costumbres, la moral o el orden público y mantener o permitir conductas que por impropias motiven quejas del vecindario. La transgresión a estas prohibiciones será causal de terminación inmediata del arrendamiento.



DECIMO: El arrendatario responderá de los daños que por su culpa o negligencia se causen al inmueble arrendado o las propiedades circundantes, sea que los cause él personalmente o los causen sus familiares, dependientes o asociados o personas a las que haya permitido el acceso al inmueble arrendado.

DECIMO PRIMERO: El arrendador o sus representantes tendrán derecho a visitar el inmueble arrendado en caso que se amerite, y la arrendataria se obliga a darles las facilidades que sean el caso.

DECIMO SEGUNDO: La arrendataria se obliga a restituir el inmueble arrendado inmediatamente que termine este contrato. La entrega deberá hacerse mediante la desocupación total de la propiedad entregando las llaves y poniéndola a disposición del Arrendador. Además el Arrendatario deberá entregar los recibos que acrediten el pago de las cuentas por servicio domiciliario, hasta el último día de la ocupación del inmueble. El sólo desalojo material del inmueble no constituirá la restitución de éste, si no es efectuada como se previene en esta cláusula y mientras la restitución no se efectúe en la forma pactada, continuarán devengándose las rentas de arrendamiento.

DECIMO TERCERO: La arrendataria, deja en garantía el monto de \$ 400.000.- (cuatrocientos mil pesos), pagados en este acto, a fin de garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato o deterioros que pudieren causarse en la propiedad, sus servicios e instalaciones, garantía que el arrendador se obliga a restituir en un monto igual o equivalente al último mes de arriendo, una vez que se haya comprobado el pago de las cuentas de los consumos de agua, luz, y otros que correspondan y siempre que haya sido entregada a su satisfacción la propiedad arrendada. Las partes no podrán en caso alguno aplicar la garantía al pago de rentas de arrendamiento, ni siquiera a la del último mes.

DECIMO CUARTO: El Arrendador podrá solicitar la terminación inmediata del presente contrato por las siguientes causas:

- a) Si el arrendatario no paga los gastos y cuentas de servicios domiciliarios o no lo hace dentro del plazo que corresponda.
- b) Si el arrendatario hace variaciones estructurales en partes de la propiedad, sin previa autorización escrita del arrendador. No podrá modificar color de pinturas de murallas y cielos sin autorización del arrendador.
- c) Si se modifica el destino del inmueble, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas anteriores del presente contrato.

El incumplimiento del Arrendatario de cualquier de las obligaciones que le impone este contrato o la ley, producirá la resolución Ipso- Facto o inmediato de él, quedando la parte

Diligente para demandar derechamente la restitución de la propiedad.

DECIMO QUINTO: Se deja establecido que la arrendataria paga en este acto al arrendador la suma de \$ 683.871.- (seiscientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos) correspondiente a mes de garantía \$ 400.000.- (cuatrocientos mil pesos) y las 22 noches arriendo proporcional de diciembre 2021 correspondiente a \$ 283.871.- (doscientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos).



DECIMO SEXTO: La arrendataria tendrá la obligación de mantener en perfecto estado funcionamiento las llaves de los artefactos, llaves de paso, las válvulas y flotadores de los silenciosos y los enchufes e interruptores de la instalación eléctrica, así como los muebles de cocina y closet, haciéndolos arreglar o cambiar por su cuenta cuando fuere necesario.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos legales que provengan de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de la Serena y se someten a la competencia de sus tribunales.

DECIMO OCTAVO: La garantía no se devolverá, si el arrendatario no cumple en tiempo mínimo de contrato de "un año corrido" (10 diciembre 2022).

ARRENDADOR
Marcia K. Vega Salas
C.I.: 9.230.200-8

ARRENDATARIO
Daniela C. Rivera Pasten
C.I.: 16.780.262-1



Firmaron ante mí: **MARCIA KERIME VEGA SALAS**, Cédula de identidad N° **9.230.200-8**, en representación de **JUAN ANTONIO MOOYA OLAVE**, Cédula de identidad N° **18.580.230-2** ante notario de Calama **MIGUEL ANGEL ENRIQUE JIMÉNEZ SEGURA**, el día 30 de Noviembre de 2021 en adelante la parte arrendadora y **DANIELA CAROLINA RIVERA PASTÉN**, Cédula de identidad N° **16.780.262-1**, en adelante la parte arrendataria, La Serena a 09 de Diciembre de 2021.
G.G.B.

